

RECURSO CÍVEL Nº 5066726-56.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** ANGELICA CRISTINA DE BARROS FONSECA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PLEITO DE CONTAGEM DO INTERSTÍCIO A PARTIR DA DATA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO N.º 84669/80 CRIA RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 206 TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar a União a reconhecer que o início dos efeitos jurídicos e financeiros da progressão e da promoção da parte autora é data de efetivo exercício no órgão, devendo proceder o recálculo das promoções e progressões com o pagamento de eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal. O cálculo dos atrasados deverá observar o disposto no Enunciado 111 das TRRJ até 08/12/2021. Após, incidirá a TAXA SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021, devendo os atrasados estarem limitados ao teto dos juizados especiais federais, considerando a renúncia constante da inicial, conforme disposto nos Enunciados 47, 48 e 65 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária e do Tema 1030 do STJ. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e encaminhem-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5066726-56.2024.4.02.5101**510015100980 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5066726-56.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** ANGELICA CRISTINA DE BARROS FONSECA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito de condenação da União a efetuar as progressões funcionais a cada 12 meses completos de efetivo exercício com o devido reenquadramento funcional.

Sustenta o Recorrente que o Decreto Lei n.º 84.669/90 determina que o interstício para a progressão do servidor federal será de 12 meses. Entretanto, alega que o ato normativo estabeleceu datas únicas para servidores em situações funcionais diversas.

Salienta que a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do representativo de controvérsia tema 206, entendeu pela ilegalidade dos artigos 10 e 19 do Decreto n.º 84.669/80, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais ser fixado com base na data de entrada do efetivo exercício na carreira.

VOTO

Narra a parte autora ser servidora, vinculado ao Hospital Federal dos Servidores do Estado - Ministério da Saúde.

Alega que, considerando o disposto no Decreto n.º 84.669/80, as progressões somente têm ocorrido nos meses de março e setembro de cada ano.

Pois bem.

O Decreto n.º 84.669/1980 regulamenta o instituto da progressão e promoção funcional dos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n.º 5.645/1970. Vejamos:

(...)

Art. 6º - O interstício para a progressão horizontal será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1, e de 18 (dezoito) meses, para os avaliados com o Conceito 2.

Art. 7º - Para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.

Art. 8º - O interstício será computado em períodos corridos, sendo interrompido nos casos em que o servidor se afastar do exercício do cargo ou emprego em decorrência de:

I - licença com perda de vencimento;

II - suspensão disciplinar ou preventiva;

III - prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;

IV - suspensão do contato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio-doença;

V - viagem ao exterior, sem ônus para Administração, salvo se em gozo de férias ou licença para tratamento de saúde; e

VI - prestação de serviços a organizações internacionais.

(...)

Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1º de julho de 1980.

§ 1º - Nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.

§ 2º - Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.

§ 3º - Na hipótese de transferência do funcionário ou movimentação do empregado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de ocupantes de cargos ou empregos incluídos no sistema da Lei nº 5.645, de 1970, o servidor levará para o novo órgão o período de interstício já computado na forma deste artigo.

(...)

Art. 12 - A avaliação representará o desempenho do servidor no período de 12 (doze) meses e será feita até 15 de agosto.

§ 1º - O desempenho funcional será apurado pelo chefe imediato e ponderado de acordo com os critérios estabelecidos no modelo anexo de ficha de avaliação de desempenho.

(...)

Entendo que o Decreto n.º 84.669/80 cria restrições e limitações não previstas em Lei, desnaturando a sua natureza regulamentadora, além de ferir o princípio da isonomia ao estabelecer prazos diferenciados para o marco inicial da progressão/promoção funcional.

A adoção desse critério cria distorções e desigualdades, ferindo direitos legalmente assegurados aos servidores.

Dessa forma, estabelecer apenas uma data para que todos os servidores sejam beneficiados com as consequências da progressão é evidenciar um tratamento desigual aos indivíduos, porque o início do exercício no efetivo cargo varia em cada caso.

Neste sentido é o julgamento do tema 206 da TNU (**PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102/RS**):

"Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório."

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar a União a reconhecer que o início dos efeitos jurídicos e financeiros da progressão e da promoção da parte autora é data de efetivo exercício no órgão, devendo proceder o recálculo das promoções e

progressões com o pagamento de eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal. O cálculo dos atrasados deverá observar o disposto no Enunciado 111 das TRRJ até 08/12/2021. Após, incidirá a TAXA SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021, devendo os atrasados estarem limitados ao teto dos juizados especiais federais, considerando a renúncia constante da inicial, conforme disposto nos Enunciados 47, 48 e 65 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária e do Tema 1030 do STJ. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e encaminhem-se os autos à origem.

5066726-56.2024.4.02.5101

510015100979 .V3